P U T U S A N

Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Firman Sembiring Milala**
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 52/25 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gn. Sibayak Lk.1 Kel/Desa Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022;

Terdakwa Firman Sembiring Milala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Sdr/i Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Muliyati, S.H., Alfina Lubis, S.H., Nadia Lubis, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan", berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan-Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 174/Pid.Sus/2023/PN Mdn tertanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firman Sembiring Milala, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo “Gucci” dengan berat brutto seberat 51 (Lima Puluh Satu) gram;
2. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 35 (tiga puluh lima) butir Narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo “Gucci” dengan berat brutto seberat 29 (Dua Puluh Sembilan) gram;
3. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1.000 (Seribu) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 348 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan) gram;
4. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1.000 (Seribu) butir Narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 347 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh) gram;
5. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1.000 (Seribu) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 342 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua) gram;
6. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;
7. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 30 (Tiga Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 21 (Dua Puluh Satu) gram;
8. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;
9. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;
10. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 115 (Seratus Lima Belas) butir Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto seberat 115 (Seratus Lima Belas) gram;

12. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 0813 7517 6854;

13. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Simcard 083876003618

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex Aquo et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Firman Sembiring Milala bersama-sama Evin Edward Alias TB, Sumantri Tanudin Alias Adi dan Nanik Mustika (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Bram dan Leo Siahaan (masing-masing masih dalam pencarian Kepolisian/ DPO), pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Depan Kopi Titi Gantung Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----------Bahwa berawal pada awal bulan Juli 2022, ketika Terdakwa Firman Sembiring Milala dengan nomor handphone 083876003618 menghubungi Evin Edward Alias TB untuk meminta pekerjaan, dan Evin Edward Alias TB mengatakan kepada Terdakwa Firman Sembiring Milala nanti kalo ada akan dihubungi lagi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-----Selanjutnya sekitar 7 (Tujuh) hari kemudian, Joe Pondo Tamba Alias Roni dengan nomor handphone +60147293840 menghubungi Evin Edward Alias TB dengan nomor handphone +60108298122 lalu mengatakan “ini barang ecstasy sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu), ada custumer mu ga” dan dijawab oleh Evin Edward Alias TB “ada”, selanjutnya Evin Edward Alias TB memberikan nomor handphone Terdakwa Firman Sembiring Milala kepada Joe Pondo Tamba, selanjutnya nomor handphone Terdakwa Firman Sembiring Milala diberikan oleh Joe Pondo Tamba kepada anak buahnya yang bernama Bram (DPO), untuk nantinya yang melakukan serah terima narkotika jenis ekstasi adalah Bram (DPO) dengan Terdakwa Firman Sembiring Milala. Kemudian masih pada hari yang sama, Evin Edward Alias TB menghubungi Terdakwa Firman Sembiring Milala dan menyampaikan “nanti ada yang menghubungi, ambil dan terima barang (ekstasi) yang akan diberikan”, dan tidak lama kemudian Terdakwa Firman Sembiring Milala dihubungi oleh Bram (DPO) dan meminta bertemu di depan Rumah Sakit Umum Deli Serdang yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 126 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara untuk serah terima barang (ekstasi), dan setelah Terdakwa Firman Sembiring Milala bertemu dengan Bram (DPO) selanjutnya Terdakwa Firman Sembiring Milala menerima narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 30.000 (Tiga Puluh Ribu) butir dan 1 (Satu) plastik klip bening berisi 115 (Seratus Lima Belas) gram Narkotika jenis sabu-sabu dari Bram (DPO), dan setelah itu Terdakwa Firman Sembiring Milala menghubungi Evin Edward Alias TB dan mengatakan “bang, kerjaan yang abang suruh, barangnya sudah ditangan” kemudian Evin Edward Alias TB memberikan nomor handphone Sumantri Tanudin Alias Adi dan Nanik Mustika dengan nomor 082367898888 dan meminta Terdakwa Firman Sembiring Milala untuk menghubungi nomor tersebut untuk menyerahkan 4000 (Empat Ribu) butir ekstasi kepada Sumantri Tanudin Alias Adi dan Nanik Mustika, dan setelah menghubungi nomor tersebut lalu Terdakwa Firman Sembiring Milala berjanji bertemu di Jalan Gatot Subroto Medan Kota Medan Sumatera Utara dan menyerahkan ekstasi tersebut kepada Sumantri Tanudin Alias Adi dan Nanik Mustika, selanjutnya Terdakwa Firman Sembiring Milala kembali menghubungi Evin Edward Alias TB dan mengatakan “bang, untuk kiriman 4.000 (Empat Ribu) sudah selesai”, lalu dijawab “ok lah” dan selanjutnya Evin Edward Alias TB meminta Terdakwa Firman Sembiring Milala untuk menghubungi Leo Siahaan (DPO) dan berikan ecstasy sebanyak 23.000 (Dua Puluh Tiga Ribu) butir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Leo Siahaan (DPO), dan keesokan harinya Terdakwa Firman Sembiring Milala kembali menghubungi Evin Edward Alias TB untuk melaporkan barang 23.000 (Dua Puluh Tiga Ribu) butir ecstasy sudah diserahkan kepada penerimanya, dan setelah Terdakwa Firman Sembiring Milala menyelesaikan pekerjaannya kemudian Evin Edward Alias TB memberikan uang imbalan/ upah kepada Terdakwa Firman Sembiring Milala sebesar Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) dan meminta sisa ekstasi sebanyak 3.000 (Tiga Ribu) butir untuk disimpan dirumahnya.

--Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 September 2022, setelah Evin Edward Alias TB berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian Evin Edward Alias TB diminta untuk menghubungi Terdakwa Firman Sembiring Milala supaya datang ke Kota Medan dan membawa sisa ekstasi yang masih disimpannya, dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa Firman Sembiring Milala datang ke Kota Medan dengan membawa sisa narkotika sesuai yang diminta oleh Evin Edward Alias TB dan kemudian Terdakwa Firman Sembiring Milala berhasil ditangkap di Depan Kopi Titi Gantung yang beralamat di Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Firman Sembiring Milala yaitu ekstasi sebanyak 3.365 (Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisi 115 (Seratus Lima Belas) gram Narkotika jenis sabu, untuk selanjutnya Terdakwa Firman Sembiring Milala dan barang bukti langsung diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

--------Bahwa Terdakwa Firman Sembiring Milala dalam melakukan pekerjaan mengedarkan narkotika dengan Evin Edward Alias TB sudah dilakukan sebanyak 7 (Tujuh) kali dengan upah yang didapatkan oleh Terdakwa Firman Sembiring Milala setiap kali pekerjaan yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

----Bahwa tablet yang disita dari Terdakwa Firman Sembiring Milala sebanyak 3.365 (Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima) butir dan 1 (Satu) plastik klip bening berisi kristal putih adalah benar mengandung Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4085/NNF/ 2022 tanggal 28 Oktober 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1.---1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,3610 gram diberi nomor barang bukti 1834/2022/OF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna abu-abu berlogo “Gucci” dengan berat netto seluruhnya 3,5682 gram diberi nomor barang barang bukti 1835/2022/OF;

3.-------1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna abu-abu berlogo “Gucci” dengan berat netto seluruhnya 1,8904 gram diberi nomor barang bukti 1836/2022/OF;

4.-----3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan 30 (tiga puluh) tablet warna biru berlogo “Ghost” dengan berat netto seluruhnya 10,2260 gram diberi nomor barang bukti 1837/2022/OF;

5.- - -5 (lima) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna biru berlogo “Ghost” dengan berat netto seluruhnya 8,5199 gram diberi nomor barang bukti 1838/2022/OF.

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

1.----1834/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar termasuk Narkotika mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.1835/2022/OF berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar narkotika mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3.1836/2022/OF berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar narkotika mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4.------1837/2022/OF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dipentilon.

5.------1838/2022/OF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dipentilon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-Bahwa benar Narkotika jenis ekstasi dan sabu yang ditemukan pada Terdakwa Firman Sembiring Milala, sesuai dengan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 14 September 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkotika jenis ekstasi berupa tablet warna biru berlogo “Gucci” dan “Ghost” sebanyak 3.365 (Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima) butir dengan berat total seberat 1.278 (Seribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) gram dan 1 (Satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 115 (Seratus Lima Belas) gram, atau setidak-tidaknya berat seluruh narkotika golongan I tersebut yang ditemukan pada Terdakwa Firman Sembiring Milala adalah melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa Terdakwa Firman Sembiring Milala telah menyadari bahwa Terdakwa Firman Sembiring Milala telah menjadi perantara jual beli barang berupa narkotika golongan I jenis ekstasi dan untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Firman Sembiring Milala sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Firman Sembiring Milala bersama-sama Evin Edward Alias TB, Sumantri Tanudin Alias Adi dan Nanik Mustika (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Bram dan Leo Siahaan (masing-masing masih dalam pencarian Kepolisian/ DPO), pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Depan Kopi Titi Gantung Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----------Bahwa berawal pada awal bulan Juli 2022, ketika Terdakwa Firman Sembiring Milala dengan nomor handphone 083876003618 menghubungi Evin Edward Alias TB untuk meminta pekerjaan, dan Evin Edward Alias TB mengatakan kepada Terdakwa Firman Sembiring Milala nanti kalo ada akan dihubungi lagi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-----Selanjutnya sekitar 7 (Tujuh) hari kemudian, Joe Pondo Tamba Alias Roni dengan nomor handphone +60147293840 menghubungi Evin Edward Alias TB dengan nomor handphone +60108298122 lalu mengatakan “ini barang ecstasy sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu), ada custumer mu ga” dan dijawab oleh Evin Edward Alias TB “ada”, selanjutnya Evin Edward Alias TB memberikan nomor handphone Terdakwa Firman Sembiring Milala kepada Joe Pondo Tamba, selanjutnya nomor handphone Terdakwa Firman Sembiring Milala diberikan oleh Joe Pondo Tamba kepada anak buahnya yang bernama Bram (DPO), untuk nantinya yang melakukan serah terima narkotika jenis ekstasi adalah Bram (DPO) dengan Terdakwa Firman Sembiring Milala. Kemudian masih pada hari yang sama, Evin Edward Alias TB menghubungi Terdakwa Firman Sembiring Milala dan menyampaikan “nanti ada yang menghubungi, ambil dan terima barang (ekstasi) yang akan diberikan”, dan tidak lama kemudian Terdakwa Firman Sembiring Milala dihubungi oleh Bram (DPO) dan meminta bertemu di depan Rumah Sakit Umum Deli Serdang yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 126 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara untuk serah terima barang (ekstasi), dan setelah Terdakwa Firman Sembiring Milala bertemu dengan Bram (DPO) selanjutnya Terdakwa Firman Sembiring Milala menerima narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 30.000 (Tiga Puluh Ribu) butir dan 1 (Satu) plastik klip bening berisi 115 (Seratus Lima Belas) gram Narkotika jenis sabu-sabu dari Bram (DPO), dan setelah itu Terdakwa Firman Sembiring Milala menghubungi Evin Edward Alias TB dan mengatakan “bang, kerjaan yang abang suruh, barangnya sudah ditangan” kemudian Evin Edward Alias TB memberikan nomor handphone Sumantri Tanudin Alias Adi dan Nanik Mustika dengan nomor 082367898888 dan meminta Terdakwa Firman Sembiring Milala untuk menghubungi nomor tersebut untuk menyerahkan 4000 (Empat Ribu) butir ekstasi kepada Sumantri Tanudin Alias Adi dan Nanik Mustika, dan setelah menghubungi nomor tersebut lalu Terdakwa Firman Sembiring Milala berjanji bertemu di Jalan Gatot Subroto Medan Kota Medan Sumatera Utara dan menyerahkan ekstasi tersebut kepada Sumantri Tanudin Alias Adi dan Nanik Mustika, selanjutnya Terdakwa Firman Sembiring Milala kembali menghubungi Evin Edward Alias TB dan mengatakan “bang, untuk kiriman 4.000 (Empat Ribu) sudah selesai”, lalu dijawab “ok lah” dan selanjutnya Evin Edward Alias TB meminta Terdakwa Firman Sembiring Milala untuk menghubungi Leo Siahaan (DPO) dan berikan ecstasy sebanyak 23.000 (Dua Puluh Tiga Ribu) butir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Leo Siahaan (DPO), dan keesokan harinya Terdakwa Firman Sembiring Milala kembali menghubungi Evin Edward Alias TB untuk melaporkan barang 23.000 (Dua Puluh Tiga Ribu) butir ecstasy sudah diserahkan kepada penerimanya, dan setelah Terdakwa Firman Sembiring Milala menyelesaikan pekerjaannya kemudian Evin Edward Alias TB memberikan uang imbalan/ upah kepada Terdakwa Firman Sembiring Milala sebesar Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) dan meminta sisa ekstasi sebanyak 3.000 (Tiga Ribu) butir untuk disimpan dirumahnya.

--Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 September 2022, setelah Evin Edward Alias TB berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian Evin Edward Alias TB diminta untuk menghubungi Terdakwa Firman Sembiring Milala supaya datang ke Kota Medan dan membawa sisa ekstasi yang masih disimpannya, dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa Firman Sembiring Milala datang ke Kota Medan dengan membawa sisa narkotika sesuai yang diminta oleh Evin Edward Alias TB dan kemudian Terdakwa Firman Sembiring Milala berhasil ditangkap di Depan Kopi Titi Gantung yang beralamat di Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Firman Sembiring Milala yaitu ekstasi sebanyak 3.365 (Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisi 115 (Seratus Lima Belas) gram Narkotika jenis sabu, untuk selanjutnya Terdakwa Firman Sembiring Milala dan barang bukti langsung diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

--------Bahwa Terdakwa Firman Sembiring Milala dalam melakukan pekerjaan mengedarkan narkotika dengan Evin Edward Alias TB sudah dilakukan sebanyak 7 (Tujuh) kali dengan upah yang didapatkan oleh Terdakwa Firman Sembiring Milala setiap kali pekerjaan yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

----Bahwa tablet yang disita dari Terdakwa Firman Sembiring Milala sebanyak 3.365 (Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima) butir dan 1 (Satu) plastik klip bening berisi kristal putih adalah benar mengandung Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4085/NNF/ 2022 tanggal 28 Oktober 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1.---1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,3610 gram diberi nomor barang bukti 1834/2022/OF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna abu-abu berlogo “Gucci” dengan berat netto seluruhnya 3,5682 gram diberi nomor barang barang bukti 1835/2022/OF;

3.-------1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna abu-abu berlogo “Gucci” dengan berat netto seluruhnya 1,8904 gram diberi nomor barang bukti 1836/2022/OF;

4.-----3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan 30 (tiga puluh) tablet warna biru berlogo “Ghost” dengan berat netto seluruhnya 10,2260 gram diberi nomor barang bukti 1837/2022/OF;

5.- - -5 (lima) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna biru berlogo “Ghost” dengan berat netto seluruhnya 8,5199 gram diberi nomor barang bukti 1838/2022/OF.

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

1.----1834/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar termasuk Narkotika mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.1835/2022/OF berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar narkotika mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3.1836/2022/OF berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar narkotika mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4.------1837/2022/OF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dipentilon.

5.------1838/2022/OF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dipentilon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-Bahwa benar Narkotika jenis ekstasi dan sabu yang ditemukan pada Terdakwa Firman Sembiring Milala, sesuai dengan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 14 September 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkotika jenis ekstasi berupa tablet warna biru berlogo “Gucci” dan “Ghost” sebanyak 3.365 (Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima) butir dengan berat total seberat 1.278 (Seribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) gram dan 1 (Satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 115 (Seratus Lima Belas) gram, atau setidak-tidaknya berat seluruh narkotika golongan I tersebut yang ditemukan pada Terdakwa Firman Sembiring Milala adalah melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa Terdakwa Firman Sembiring Milala telah menyadari bahwa Terdakwa Firman Sembiring Milala telah menjadi perantara jual beli barang berupa narkotika golongan I jenis ekstasi dan untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Firman Sembiring Milala sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maulana Fajar**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
   - Bahwa saksi sebagai anggota polri yang berkesatuan pada direktorat tindak pidana narkotika bareskim polri, tugas dan tanggung jawab adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba diseluruh wilayah hukum repeblik indonesia;
   - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak narkoba pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Depan Kopi Titi Gantung di Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan.Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berawal Tim Subdit III mengani perkara pidana narkotika gol I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) subsidair pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat(2) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dilakukan oleh saksi Sumantri Tanudin alias Adi, Nanik Mustika, Evin Edward alis TB dan Joe Pondo Tamba alias Roni;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan terhadap tersebut didapat keterangan orang yang dibayar oleh saksi Evin Edward alias TB untuk tugas mengantarkan atau mengambil narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu adalah orang yang bernama Terdakwa Firman Sembiring Milala;
- Bahwa Pada tanggal 13 September 2022, beserta dengan tim yang di pimpin oleh kanit II Subdit III dittipinarkoba Bareskrim polri melakukan penyelidikan dengan menggunakan informasi yang petugas mengarahkan saksi Evin Edward alias TB dan untuk melakukan transaksi dengan cara saksi Evin Edward alias TB menghubungi Terdakwa Firman Sembiring Milala den memerintahkan untuk mengantar narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu kepada seseorang di tempat yang telah di tentukan;
- Bahwa Sekira pukul 17.00 Wib di Depan Kopi Titi Gantung di Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, beserta dengan tim menunggu orang yang akan mengantar narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu tersebut sesuai arahan saksi Evin Edward alias TB yang diawasi petugas, maka berhasil mengamankan seorang laki-laki yang pada saat dilakukan penangkapan sedang membawa sebuah kantong plastik yang setelah di duga berisi narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu, dan setelah di introgasi mengaku bernama Terdakwa Firman Sembiring Milala, selajutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika tersebut yang ditemukan ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa tim telah melakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekita pukul 17.00 wib di Depan Kopi Titi Gantung di Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa Firman Sembiring Milala yang kedapatan membawa narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu, yang merupakan orang suruhan dari Evin Edward alias TB (di proses dalam berkas lain) yang menerima upah untuk pekerjaan mengambil atau mengantar narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa Firman Sembiring Milala yang saksi-saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 17.00 wib di Depan Kopi Titi Gantung di Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan.Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah antara lain :

1. Kantong Hokben berisi :
   a. 1 (satu) plastik klip bening berisi 100 (seratus) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo : Gucci" dengan berat 51 gram brutto;
   b. Plastik klip bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo :Gucci" dengan berat 29 gram brutto;
   c. Plastik klip bening berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 348 gram brutto;
   d. Plastik klip bening berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo :Ghost" dengan berat 347 gram brutto;
   e. Plastik klip bening berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 342 gram brutto;
   f. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;
   g. Plastik klip bening berisi 30 (tiga puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 21 gram brutto;
   h. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;
   i. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;
   j. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

k. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;

l. Plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 115 gram brutto;

2. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 081375176854;

3. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dengan simcard nomor 083876003618;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Panji Wilantara, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebagai anggota polri yang berkesatuan pada direktorat tindak pidana narkotika bareskim polri, tugas dan tanggung jawab adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba diseluruh wilayah hukum repeblik indonesia;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak narkoba pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Depan Kopi Titi Gantung di Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan.Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Berawal Tim Subdit III mengani perkara pidana narkotika gol I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) subsidair pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat(2) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dilakukan oleh saksi Sumantri Tanudin alias Adi, Nanik Mustika, Evin Edward alis TB dan Joe Pondo Tamba alias Roni;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan terhadap tersebut didapat keterangan orang yang dibayar oleh saksi Evin Edward alias TB untuk tugas mengantarkan atau mengambil narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu adalah orang yang bernama Terdakwa Firman Sembiring Milala;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pada tanggal 13 September 2022, beserta dengan tim yang di pimpin oleh kanit II Subdit III dittipinarkoba Bareskrim polri melakukan penyelidikan dengan menggunakan informasi yang petugas mengarahkan saksi Evin Edward alias TB dan untuk melakukan transaksi dengan cara saksi Evin Edward alias TB menghubungi Terdakwa Firman Sembiring Milala den memerintahkan untuk mengantar narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu kepada seseorang di tempat yang telah di tentukan;
- Bahwa Sekira pukul 17.00 Wib di Depan Kopi Titi Gantung di Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, beserta dengan tim menunggu orang yang akan mengantar narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu tersebut sesuai arahan saksi Evin Edward alias TB yang diawasi petugas, maka berhasil mengamankan seorang laki-laki yang pada saat dilakukan penangkapan sedang membawa sebuah kantong plastik yang setelah di duga berisi narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu, dan setelah di introgasi mengaku bernama Terdakwa Firman Sembiring Milala, selajutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika tersebut yang ditemukan ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa tim telah melakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekita pukul 17.00 wib di Depan Kopi Titi Gantung di Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa Firman Sembiring Milala yang kedapatan membawa narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu, yang merupakan orang suruhan dari Evin Edward alias TB (di proses dalam berkas lain) yang menerima upah untuk pekerjaan mengambil atau mengantar narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa Firman Sembiring Milala yang saksi-saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 17.00 wib di Depan Kopi Titi Gantung di Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan.Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah antara lain :

1. Kantong Hokben berisi :
   a. 1 (satu) plastik klip bening berisi 100 (seratus) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo : Gucci” dengan berat 51 gram brutto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Plastik klip bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo :Gucci" dengan berat 29 gram brutto;

c. Plastik klip bening berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 348 gram brutto;

d. Plastik klip bening berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo :Ghost" dengan berat 347 gram brutto;

e. Plastik klip bening berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 342 gram brutto;

f. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;

g. Plastik klip bening berisi 30 (tiga puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 21 gram brutto;

h. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;

i. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;

j. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;

k. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;

l. Plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 115 gram brutto;

2. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 081375176854;

3. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dengan simcard nomor 083876003618;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sumantri Tanudin Alias Adi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangannya saat ini karena pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wib, bertempat di depan Mc Donald's Jalan Pandaranan no.44 kelurahan pekunden kecamatan semarang tengah, kota semarang, jawa tengah, dimana saksi bersama istri Nanik mustika ditangkap oleh polisi dari direktorat narkoba bareskim polri terkait pembelian ekstasi kepada Evin Edward alias TB yang kemudian di jual kepada Ever Tagoli dan Elly Herlina;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, telah disita barang bukti berupa:
  a. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL: 0821-6281-9191.
  b. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru muda dengan nomor simcard 0877-7373-5565;
  c. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888;
- Bahwa saksi menjual ekstasy kepada Ever Tagoli sudah (enam) kali sejak enam bulan terakhir dan saksi menjual ekstasy kepada Elly Herlina sudah sekitar 6 (enam) kali sebanyak sekitar 24.300 (dua puluh empat ribu tiga ratus) butir sejak sekitar enam bulan terakhir, saksi membeli atau mengambil ekstasi dari Evin Edward alias TB yang pelaksanaan pengambilannya oleh saksi sendiri di medan;
- Bahwa Jumlah total ecstasy yang saksi beli dari Evin Edward alias TB yang saksi jual kepada Ever Tagoli berjumlah 9.500 (Sembilan ribu lima ratus) dan jumlah total ecstasy yang saksi jual kepada Elly Herlina sebanyak 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) butir atau total keseluruhan 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah paket saksi terima dari orangnya Evin Edward alias TB selanjutnya saksi menyewa hotel untuk membuka paket yang berisi ecstasy, keperluan saksi membuka paket untuk mengemas ulang karena pada saat saksi terima ecstasy dalam bentuk masih terbungkus utuh menjadi satu atau dua plastik selanjutnya saksi hitung dan saksi bagi menjadi per 100 (seratus) butir setiap satu bungkusnya, selanjutnya per bungkus ecstasy saksi lapis dengan menggunakan plastik bekas bungkus kopi merk Kapal Api lalu saksi kemas lagi kedalam kotak kardus dengan komposisi, isi kardus bagian bawah diisi kopi asli merk kapal Api bagian tengahnya ecstasy yang dibungkus kopi dan bagian atas di lapis lagi dengan kopi yang asli selanjutnya saksi kirim kepada alamat Ever Tagoli dan Elly Herlina. Setelah paket saksi terima dari orangnya Evin Edward alias TB selanjutnya saksi menyewa hotel untuk membuka paket yang berisi ecstasy, keperluan saksi membuka paket untuk mengemas ulang karena pada saat saksi terima ecstasy dalam bentuk masih terbungkus utuh menjadi satu atau dua plastik selanjutnya saksi hitung dan saksi bagi menjadi per 100 (seratus) butir setiap satu bungkusnya, selanjutnya per bungkus ecstasy saksi lapis dengan menggunakan plastik bekas bungkus kopi merk Kapal Api lalu saksi kemas lagi kedalam kotak kardus dengan komposisi, isi kardus bagian bawah diisi kopi asli merk kapal Api bagian tengahnya ecstasy yang dibungkus kopi dan bagian atas di lapis lagi dengan kopi yang asli selanjutnya saksi kirim kepada alamat Ever Tagoli dan Elly Herlina;
- Bahwa saksi kenal dengan Evin Edward alias TB sejak enam bulan yang lalu dikenalkan oleh istri saksi Nanik Mustika kepada Evin Edward alias TB melalui Call panggilan WA (WhatApp) sambung 3 (tiga) (saksi, istri dan Evin Edward alias TB), dari perkenalan tersebut selanjutnya saksi berkomunikasi langsung dengan Evin Edward alias TB tentang pemesanan ekstasy;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Evin Edward Alias TB, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sehingga sekarang ini saksi diperiksa dan diminta keterangannya, karena pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib di Kantor Bea cukai bandara internasional kualanamu saat saksi sedang sendiri di tangkap oleh polisi direktorat narkoba bareskrim polri dan pada saat saksi sedang menguasai dan memiliki narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Kantor Bea Cukai Bandara International Kualanamu yang beralamat di area perkantoran Bandara International Kualanamu, Pasar 6 Kualanamu Kec. Beringin Kab.Deli Serdang Sumatera Utara, telah disita barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) Unit handphone merk oppo reno 4 warna hitam dengan nomer simcard : +60177431905.
    2. 1 (satu) Unit handphone merk iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard +60108298122 .
    3. 1 (satu) Unit handphone merk vivo y21a warna biru dengan nomor simcard +62821 61838675 sim 2 +60177431905;
    4. 1 (satu) Unit handphone merk oppo A.15 warna putih dengan nomor simcard 1 : +628566567529 simcard 2 : +6281275965599.
- Bahwa Saksi pada saat itu baru sampai dari malaysia, kemudian pada saat di bandara saksi langsung diamankan oleh petugas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pada bulan awal juli 2022 dihubungi oleh saudara Roni " ada barang ekstasy sebanyak 30.000 (tiga pulu ribu) ada customer mu gak".kemudian saksi "ada" kemudian saksi bilang kepada Roni "kirim lah bang", dan Roni meminta nomer anak buah Terdakwa Firman Sembiring Milala, kemudian saksi memberikan nomer Terdakwa Firman Sembiring Milala kepada Roni. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa Firman Sembiring Milala dan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa Firman Sembiring Milala nanti kamu hubungi aja orang yang akan menerima ekstasy tersebut dan Terdakwa Firman menjawab"Ok". Lalu saksi memberitahu kepada Terdakwa Firman Sembiring Milalal untuk menyerahkan ekstasy sebanyak 4000 (empat ribu) Butir kepada Sumantri Tanudin alias Adi dan Nanik. Dan untuk Leo Siahan saksi perintahkan berikan 23.000(dua puluh tiga ribu)butir dan sisanya 3000 (tiga ribu) saksi perintahkan teman untuk di amankan. Kemudian Terdakwa Firman Sembiring Milala menghubungi saksi "bang, untuk kiriman yang 4000 (empat ribu) sudah selesai, dan saksi jawab "okelah" dan saksi memerintahkan Terdakwa Firman Sembiring Milala untuk menghubungi nomer Leo siahan dan berikan ekstasy sebanyak 23.000(dua puluh tiga ribu). Keesokan harinya Terdakwa Firman Sembiring Milalal melaporkan kepada saksi "bahwa barang 23.00 ekstasy sudah diserahkan kepada penerimanya". Setelah Terdakwa Firman Sembiring Milala menyelesaikan pekerjaanya saksi memberikan imbalan/ upah kepada Terdakwa Firman Sembiring Milala sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Lalu Pada tanggal 19 juli 2022 saksi berangkat dari tanjung balai asahan bersama dengan Roni menuju batam melalui jalur darat dan laut Terdakwa menempuh perjalanan selama 2(dua) hari, sampai dibatam tanggal 20 juli 2022 saksi menginap 1 (satu) hari pada tanggal 21 juli 2022 sekitar 09.00 wib saksi bersama dengan Roni pergi ke malaysia menggunakan kapal laut perjalanan selama 2 jam sampai di malaysia tepat di kuala lumpur saksi dan Roni menyewa apartemen selama 1 (satu) bulan dengan membayar 3.000 Ringgit atau sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali memberikan pekerjaan kepada Terdakwa Firman Sembiring Milala untuk mengambl dan mengantar/ menyerahkan narkotika jenis ekstasy dan shabu, setiap kali Terdakwa Firman Sembiring Milala menjemput dan mereka menyerahkan narkotika kepada seseorang saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000(lima juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi terakhir memberikan pekerjaan kepada Firman Sembiring Milala untuk mengambil dan menyerahkan narkotika jenis shabu dan ekstasy pada bulan juli 2022, pada saat saksi memeberikan uang kepada Terdakwa Firman Sembiring Milala Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk jumlah dalam setiap menerima eketasy;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Firman Sembiring Milala pada saat menyewa kapal boat milik saksi sekitar tahun 2000 didaerah tanjung balai asahan medan, sekitar tahun 2021 saksi menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjemput dan menyerahkan narkotika sampai dengan sekarang sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa saksi tidak menyuruh Terdakwa Firman Sembiring Milala terkait mengambil maupun mengantar ekstasy sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir pada hari minggu tanggal 11 september 2022 didepan Masjid Alhusein Jl. Megawati, Sumber Melati Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi hanya menyuruh Firman Sembiring Milala untuk mengantarkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir sekira bulan Juli 2022 dan saksi memberikan nomornya Terdakwa ke Leo Siahaan untuk berhubungan untuk pelaksanaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa Firman Sembiring Milala hanya saksi berikan pekerjaan jemput dan antar ekstasy saja, sedangkan untuk pembayarannya pembelinya yang berhubungan dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa di periksa oleh penyidik direktorat narkoba bareskrim polri karena pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 17.00 wib di Depan Kopi Titi Gantung di Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan.Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sedang sendiri di tangkap oleh polisi direktorat narkoba bareskrim polri karena sedang menguasai dan memiliki narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa pada saat di tangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 17.00 wib di Depan Kopi Titi Gantung di Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan.Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara telah disita barang bukti berupa :
  1. 1(satu) unit handphone merek nokoa warna hitam dengan noomor simcard Tsel:081375176864
  2. 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih dengan nomor simvard :083876003618
  3. Ekstasi sebnayak kurang lebih 3000 (tiga ribu) butir disimpan didalam kantong plastik bening.
  4. 1 (satu) bungkus kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu dengan berat 115 (seratus lima belas) gram brutto.
- Bahwa narkotika jenis ekstasi dan shabu milik Evin Edward yang di titipkan dan atas perintas Evin Edward barang tersebut Terdakwa serahkan pada Evin Edward;
- Bahwa pada bulan juli 2022,Terdakwa menghubungi Evin Edward “Terdakwa minta kerja” dan Evin Edward mengatakan nanti kalo ada Terdakwa hubungi. Sekitar tujuh hari kemudian, Evin Edward menghubungi Terdakwa “nanti ada orang yang menghubungi,ambil dan terima barang yang dia memberikan Terdakwa nomer untuk untuk dihubungi dan Terdakwa diperintahkan evin edward untuk menyerahkan sebagian barang berupa ekstasy “kepada seseorang perempuan dan laki laki di jalan gatot subroto medan,dan sisanya Terdakwa bawa untuk diamankan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 14.00 wib,Terdakwa dihubungi oleh evin edward “ kembalikan barang berupa ekstasy dan shabu kepadanya” dan evin edward menyuruh Terdakwa ke jl.kereta api medan. Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa sampai didepan kopi gantung jl.kereta api medan Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas,dan petugas melakukan penggeledahan terhdap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ektasy dan shabu dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali diperintahkan oleh evin edward mengambil dan mengantar /menyerahkan narkotika jenis ekstasy dan shabu, Terdakwa setiap kali menjemput dan menyerahkan kepada seseorang diberikan uang sebesar RP.5.000.000. (lima juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menerima perintah evin edward mengambil dan menyerahkan narkotika jenis shabu dan ekstasy pada bulan juli 2022, pada saat itu Terdakwa dibayar RP.5.000.000 (lima juta rupiah) dan evin edward untuk jumlah dalam setiap Terdakwa menerima ekstasy Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Evin Edward pada saat Terdakwa menyewa kapal boat sekitar tahun 2000 didaearah Tanjung Balai Asahan Medan,sekitar tahun 2021 Evin Edward menawarkan pekerjaan untuk menjemput dan menyerahkan narkotika sampai dengan sekarang sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat perintah dari Evin Edward;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali diperintah oleh Evin Edward alias TB, Terdakwa diberikan perintah untuk mengambil dan mengantar narkotika kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan untuk waktu, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sedangkan untuk terakhir Terdakwa ingat sekitar bulan juli 2022 Terdakwa mengantar ekstasy kepada Sumantri Tanudin Alias Adi di Jln. Gatot Subroto Medan;
- Bahwa Terdakwa mengantar ekstasy kepada Sumantri Tanudin alias Adi dan Nanik Mustika sebanyak 6 (enam) kali untuk waktu,hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dan setiap kali mengantar ekstasy kepada Sumantri Tanudin alias Adi dan Nanik Mustika untuk lokasinya di sekitaran kota medan sumatera utara,sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa tidak pernah tau yang Evin Edward karena Terdakwa hanya diperintah mengantarkan saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh bos Evin Edward untuk mengantarkan barang sebanyak 23.000 butir ekstasy kepada Leo Siahan namun yang menerima adalah orang suruhan Leo Siahan,(Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya),sedangakan tempat penyerahan tersebut Terdakwa lakukan,(hari dan tanggalnya Terdakwa lupa),di KM 17 JL.Soekarno Hatta Binjai Sumatera Utara,sekira 2 (dua) minggu kemudian juga atas perintah bos Evin Terdakwa disuruh mengambil kembali barang yang Terdakwa serahkan tersebut,Terdakwa tidak mengetahui apa alasanya barang itu diambil kembali. Sedangkan barang narkotika jenis ekstasy yang Terdakwa antar kepada Sumantri Tanudin alias Adi atas perintah bos Evin Edward sebanyak 4.000 (empat ribu) butir,sekira bulan juli tahun 2022,bertempat JL.Gatot Subroto Medan Sumatera Utara,namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa. Sedangkan masalah pembayaran barang narkotika jenis ekstasy tersebut Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya,Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran atas barang yang Terdakwa antar,jadi yang mengetahui tentang pembayaran barang adalah bos Evin Edward;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pembayaran barang berupa narkotika jenis ekstasy yang Terdakwa ambil ataupun yang Terdakwa kirim kepada orang atas perintah bos Evin Edward tersebut,Terdakwa hanya menerima upah dari bos Evin Edward sebanyak RP.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap transaksi,namun untuk masalah pembayaran barang yang Terdakwa tidak ketahui, jadi yang mengetahuinya adalah bos Evin Edward;
- Bahwa Terdakwa terakhir menerima pekerjaan menerima penyerahan ekstasy pada bulan juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib.yang diserahkan oleh seseorang di depan rumah sakit umum deli serdang yang beralamat di JL. MH.Thamrin no.126 Kec.Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Selajutnya Terdakwa menghubungi nomor yang diberikan evin edward ,dan s aya bertemu dengan orang tersebut di depan rumah sakit umum deli serdang yang beramat Jl. Mh.Thamrin no 126 kec lubuk pakalkab. Deli serdang sumatera utara. Orang tersebut memberikan Terdakwa barang berupa bungkusan yang hitam yang isisnya ekstasy dan shabu setelaah medapatkan barang tersebut Terdakwa menungi evin edward,kerjaan yang di arahkan tadi sudah ada pada Terdakwa,dan gimana kelanjutannya";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengantarkan Narkotika tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo “Gucci” dengan berat brutto seberat 51 (Lima Puluh Satu) gram;
2. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 35 (tiga puluh lima) butir Narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo “Gucci” dengan berat brutto seberat 29 (Dua Puluh Sembilan) gram;
3. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1.000 (Seribu) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 348 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan) gram;
4. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1.000 (Seribu) butir Narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 347 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh) gram;
5. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1.000 (Seribu) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 342 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua) gram;
6. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;
7. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 30 (Tiga Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 21 (Dua Puluh Satu) gram;
8. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;
9. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;
10. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 115 (Seratus Lima Belas) butir Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto seberat 115 (Seratus Lima Belas) gram;
12. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 0813 7517 6854;
13. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Simcard 083876003618;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Maulana Fajar, saksi Panji Wilantara beserta dengan tim yang di pimpin oleh kanit II Subdit III dittipinarkoba Bareskrim polri telah melakukan penangkapan terhadap Sumantri Tanudin Alias Adi, Ninik Mustika, Evin Edward Alias TB karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap Sumantri Tanudin Alias Adi, Ninik Mustika, Evin Edward Alias TB tersebut, didapat keterangan orang yang dibayar oleh saksi Evin Edward alias TB untuk tugas mengantarkan atau mengambil narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu adalah orang yang bernama Firman Sembiring Milala;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, saksi Maulana Fajar, saksi Panji Wilantara beserta dengan tim yang di pimpin oleh kanit II Subdit III dittipinarkoba Bareskrim polri melakukan penyelidikan dengan menggunakan informasi dan petugas mengarahkan saksi Evin Edward alias TB untuk melakukan transaksi dengan cara saksi Evin Edward alias TB menghubungi Terdakwa Firman Sembiring Milala dan memerintahkan untuk mengantar narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu kepada seseorang di tempat yang telah di tentukan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib di Depan Kopi Titi Gantung di Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, saksi Maulana Fajar, saksi Panji Wilantara beserta dengan tim menunggu orang yang akan mengantar narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu tersebut sesuai arahan saksi Evin Edward alias TB yang diawasi petugas, maka berhasil mengamankan seorang laki-laki yang pada saat dilakukan penangkapan sedang membawa sebuah kantong plastik yang setelah di duga berisi narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu, dan setelah di introgasi mengaku bernama Terdakwa Firman Sembiring Milala, selajutnya saksi Maulana Fajar, saksi Panji Wilantara beserta dengan tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika tersebut yang ditemukan ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa merupakan orang suruhan dari Evin Edward alias TB (di proses dalam berkas lain) yang menerima upah untuk pekerjaan mengambil atau mengantar narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan teradap Terdakwa berupa :

1. Kantong Hokben berisi :
   a. 1 (satu) plastik klip bening berisi 100 (seratus) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo : Gucci" dengan berat 51 gram brutto;
   b. Plastik klip bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo :Gucci" dengan berat 29 gram brutto;
   c. Plastik klip bening berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 348 gram brutto;
   d. Plastik klip bening berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo :Ghost" dengan berat 347 gram brutto;
   e. Plastik klip bening berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 342 gram brutto;
   f. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. Plastik klip bening berisi 30 (tiga puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 21 gram brutto;

h. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;

i. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;

j. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;

k. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;

l. Plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 115 gram brutto;

2. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 081375176854;

3. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dengan simcard nomor 083876003618;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maulana Fajar dan saksi Panji Wilantara dipersidangan bahwa Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut berasal dari saksi Evin Edward alias TB dan saksi Evin Edward alias TB peroleh Narkotikan jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Joe Pondo Tamba Alias Roni dan Joe Pondo Tamba Alias Roni mendapatkannya dari Malaysia;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Evin Edward alias TB adalah berteman yang mana saksi Evin Edward alias TB memberikan nomor hanphone Terdakwa kepada Joe Pondo Tamba Alias Roni dan Joe Pondo Tamba Alias Roni kemudian memberikan nomor handphone Terdakwa kepada anak buahnya yang bernama Bram (DPO), untuk nantinya yang melakukan serah terima narkotika jenis ekstasi adalah Bram (DPO) dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap kali mengantar Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4085/NNF/ 2022 tanggal 28 Oktober 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1.---1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,3610 gram diberi nomor barang bukti 1834/2022/OF;

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna abu-abu berlogo “Gucci” dengan berat netto seluruhnya 3,5682 gram diberi nomor barang barang bukti 1835/2022/OF;

3.-------1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna abu-abu berlogo “Gucci” dengan berat netto seluruhnya 1,8904 gram diberi nomor barang bukti 1836/2022/OF;

4.-----3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan 30 (tiga puluh) tablet warna biru berlogo “Ghost” dengan berat netto seluruhnya 10,2260 gram diberi nomor barang bukti 1837/2022/OF;

5.---5 (lima) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna biru berlogo “Ghost” dengan berat netto seluruhnya 8,5199 gram diberi nomor barang bukti 1838/2022/OF.

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

1.----1834/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar termasuk Narkotika mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.1835/2022/OF berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar narkotika mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3.1836/2022/OF berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar narkotika mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4.------1837/2022/OF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dipentilon.

5.------1838/2022/OF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dipentilon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa Firman Sembiring Milala adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana, dengan demikian "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,"

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana perantara merupakan tindak pidana tersendiri sebagaimana diatur di beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di kualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara teroganisasi. Perantara dalam tindak pidana narkotika mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkotika, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja unsur kesengajaan dalam menjadi perantara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa berawal dari saksi Maulana Fajar, saksi Panji Wilantara beserta dengan tim yang di pimpin oleh kanit II Subdit III dittipinarkoba Bareskrim polri telah melakukan penangkapan terhadap Sumantri Tanudin Alias Adi, Ninik Mustika, Evin Edward Alias TB karena tindak pidana Narkotika. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap Sumantri Tanudin Alias Adi, Ninik Mustika, Evin Edward Alias TB tersebut, didapat keterangan orang yang dibayar oleh saksi Evin Edward alias TB untuk tugas mengantarkan atau mengambil narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu adalah orang yang bernama Firman Sembiring Milala;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, saksi Maulana Fajar, saksi Panji Wilantara beserta dengan tim yang di pimpin oleh kanit II Subdit III dittipinarkoba Bareskrim polri melakukan penyelidikan dengan menggunakan informasi dan petugas mengarahkan saksi Evin Edward alias TB untuk melakukan transaksi dengan cara saksi Evin Edward alias TB menghubungi Terdakwa Firman Sembiring Milala dan memerintahkan untuk mengantar narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu kepada seseorang di tempat yang telah di tentukan dan sekira pukul 17.00 Wib di Depan Kopi Titi Gantung di Jalan Kereta Api Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, saksi Maulana Fajar, saksi Panji Wilantara beserta dengan tim menunggu orang yang akan mengantar narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu tersebut sesuai arahan saksi Evin Edward alias TB yang diawasi petugas, maka berhasil mengamankan seorang laki-laki yang pada saat dilakukan penangkapan sedang membawa sebuah kantong plastik yang setelah di duga berisi narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu, dan setelah di introgasi mengaku bernama Terdakwa Firman Sembiring Milala, selajutnya saksi Maulana Fajar, saksi Panji Wilantara beserta dengan tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika tersebut yang ditemukan ditempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Evin Edward alias TB adalah berteman yang mana saksi Evin Edward alias TB memberikan nomor hanphone Terdakwa kepada Joe Pondo Tamba Alias Roni dan Joe Pondo Tamba Alias Roni kemudian memberikan nomor handphone Terdakwa kepada anak buahnya yang bernama Bram (DPO), untuk nantinya yang melakukan serah terima narkotika jenis ekstasi adalah Bram (DPO) dengan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa merupakan orang suruhan dari Evin Edward alias TB (di proses dalam berkas lain) yang menerima upah untuk pekerjaan mengambil atau mengantar narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan teradap Terdakwa berupa :

1. Kantong Hokben berisi :
   a. 1 (satu) plastik klip bening berisi 100 (seratus) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo : Gucci" dengan berat 51 gram brutto;
   b. Plastik klip bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo :Gucci" dengan berat 29 gram brutto;
   c. Plastik klip bening berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 348 gram brutto;
   d. Plastik klip bening berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo :Ghost" dengan berat 347 gram brutto;
   e. Plastik klip bening berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 342 gram brutto;
   f. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;
   g. Plastik klip bening berisi 30 (tiga puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 21 gram brutto;
   h. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;
   i. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;
   j. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;
   k. Plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru logo :Ghost" dengan berat 35 gram brutto;
   l. Plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 115 gram brutto;
2. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 081375176854;
3. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dengan simcard nomor 083876003618;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maulana Fajar dan saksi Panji Wilantara dipersidangan bahwa Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut berasal dari saksi Evin Edward alias TB dan saksi Evin Edward alias TB peroleh Narkotikan jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Joe Pondo Tamba Alias Roni dan Joe Pondo Tamba Alias Roni mendapatkannya dari Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap kali mengantar Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4085/NNF/ 2022 tanggal 28 Oktober 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1.-------1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,3610 gram diberi nomor barang bukti 1834/2022/OF;

2.----1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna abu-abu berlogo “Gucci” dengan berat netto seluruhnya 3,5682 gram diberi nomor barang barang bukti 1835/2022/OF;

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna abu-abu berlogo “Gucci” dengan berat netto seluruhnya 1,8904 gram diberi nomor barang bukti 1836/2022/OF;

4.--------3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan 30 (tiga puluh) tablet warna biru berlogo “Ghost” dengan berat netto seluruhnya 10,2260 gram diberi nomor barang bukti 1837/2022/OF;

5.- 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna biru berlogo “Ghost” dengan berat netto seluruhnya 8,5199 gram diberi nomor barang bukti 1838/2022/OF.

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

1.-------1834/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar termasuk Narkotika mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.---1835/2022/OF berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar narkotika mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.---1836/2022/OF berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar narkotika mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4.--1837/2022/OF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dipentilon.

5.--1838/2022/OF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dipentilon

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo “Gucci” dengan berat brutto seberat 51 (Lima Puluh Satu) gram;
2. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 35 (tiga puluh lima) butir Narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo “Gucci” dengan berat brutto seberat 29 (Dua Puluh Sembilan) gram;
3. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1.000 (Seribu) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 348 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan) gram;
4. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1.000 (Seribu) butir Narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 347 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh) gram;
5. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1.000 (Seribu) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 342 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua) gram;
6. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;
7. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 30 (Tiga Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 21 (Dua Puluh Satu) gram;
8. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;
9. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;
10. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 115 (Seratus Lima Belas) butir Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto seberat 115 (Seratus Lima Belas) gram;
12. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 0813 7517 6854;
13. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Simcard 083876003618

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Firman Sembiring Milala** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum **menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo "Gucci" dengan berat brutto seberat 51 (Lima Puluh Satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 35 (tiga puluh lima) butir Narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo "Gucci" dengan berat brutto seberat 29 (Dua Puluh Sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1.000 (Seribu) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo "Ghost" dengan berat brutto seberat 348 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1.000 (Seribu) butir Narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo "Ghost" dengan berat brutto seberat 347 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1.000 (Seribu) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo "Ghost" dengan berat brutto seberat 342 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 30 (Tiga Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 21 (Dua Puluh Satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan berat brutto seberat 35 (Tiga Puluh Lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 115 (Seratus Lima Belas) butir Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto seberat 115 (Seratus Lima Belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 0813 7517 6854;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Simcard 083876003618;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum melalui Sidang Teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dahlia Panjaitan, S.H. Phillip M. Soentpiet, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)